

RECURSO CÍVEL Nº 5092450-62.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: FIOCRUZ - FUNDACAO OSWALDO CRUZ (RÉU)

RECORRIDO: ROSANNA NORONHA DE SOUZA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. INTEGRAÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NAS BASES DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO TERÇO DE FÉRIAS. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA FIOCRUZ. ARGUMENTOS QUE TRATAM DE MATÉRIA ESTRANHA À DISCUTIDA NA DEMANDA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE RECURSAL INOBSERVADA. PRECEDENTE DA 8ª TURMA Nº 5077871-5.2020.4.02.5101. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO DA FIOCRUZ, na forma da fundamentação. Sem custas nem honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5092450-62.2024.4.02.5101

510015237843 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5092450-62.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: FIOCRUZ - FUNDACAO OSWALDO CRUZ (RÉU)

RECORRIDO: ROSANNA NORONHA DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela **FIOCRUZ** contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação que versa sobre a declaração de não incidência de imposto de renda sobre integração do auxílio-alimentação nas bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina de servidor público federal.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

"Vistos, etc.

Trata-se de ação ajuizada pelo procedimento do Juizado Especial Federal, regido pela Lei nº 10.259/2001, em que dispensado o relatório, com base no art. 38 da Lei nº 9.099/95.

É inexigível o recolhimento de custas iniciais, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado.

Passo a fundamentar e a decidir.

A questão controvertida é definir se o auxílio-alimentação integra as bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13º salário) de servidor público federal.

Registre-se a ocorrência de prescrição de eventuais parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 1º do Decreto 20.910/1932.

Pois bem.

O auxílio-alimentação, **quando pago habitualmente e em dinheiro**, é parcela que compõe a remuneração do servidor.

Não é, contudo, incorporável a proventos de aposentadoria.

Por via de consequência, mostra-se cabível a inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo dos valores pagos a título de gratificação natalina e o terço de férias.

Nesse sentido, em situação análoga, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça a respeito.

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBA DE NATUREZA PERMANENTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte adota como critério para cálculos dos valores devidos em razão da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas a circunstância da rubrica **integrar a remuneração do cargo efetivo e possuir natureza permanente, de modo que os valores recebidos a título de auxílio-alimentação, quando pagos em dinheiro, compõem a remuneração do servidor e, assim, incluem-se na base de cálculo.**" (AgInt no REsp n. 2.047.202/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) 2. Agravo interno não provido."

(AgInt no REsp 2079928/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 30/11/2023).

Ante o exposto, **julgo procedente** o pedido, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para condenar a União Federal a incluir o valor pago a título de auxílio-alimentação, **em pecúnia e de forma permanente**, nas bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13ª salário) devidos à parte autora, **enquanto em atividade**.

As diferenças serão apuradas em sede de liquidação, observada a prescrição quinquenal.

Os valores serão acrescidos de correção monetária e juros de mora conforme os índices constantes do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei nº 10.259/2001.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Para a interposição de recurso inominado, com a representação por advogado, é necessário o preparo do recurso, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita (art. 41, §2º e parágrafo único do art. 54, da Lei nº 9.099/95).

Interposto recurso por quaisquer das partes, abra-se vista à parte contrária para apresentar contrarrazões. Oportunamente, encaminhem-se à Turma Recursal do Rio de Janeiro na Justiça Federal da 2ª Região.

Sem irresignação das partes, registre-se o trânsito em julgado".

Recorre a FIOCRUZ alegando, em síntese, que o abono de permanência não deve ser integrado à base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido.

É o breve relatório.

VOTO

O recurso não deve ser conhecido.

Conforme se verifica na sentença, o pedido ao qual se deu procedência se relaciona à integração do **auxílio-alimentação** nas bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina de servidor público federal. O recurso apresentado pela FIOCRUZ, por sua vez, trata

exclusivamente sobre a integração de valores recebidos a título de **abono de permanência**, com argumentos estranhos à matéria discutida na demanda.

Ora, se a solução recursal se justifica como a possibilidade de reverter o entendimento consagrado na sentença, há que se impugnar especificamente seus termos, com argumentos que guardem pertinência e correlação com os fundamentos da decisão recorrida. Tais circunstâncias, todavia, não se verificam no caso dos autos.

Nesse contexto, entendo se tratar de recurso inepto, por violar o princípio da dialeticidade recursal. Logo, o apelo sequer merece ser conhecido, conforme precedente da 8ª Turma nos autos nº 5077871-51.2020.4.02.5101.

Ante o exposto, VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO DA FIOCRUZ, na forma da fundamentação. Sem custas nem honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

5092450-62.2024.4.02.5101

510015237842 .V5